



FORSIKRINGSBEVIS

FORSIKRINGSNUMMER



Reise Ung

Tilbud - ny forsikring

Nyheter og endringer

Forsikringsoversikt

Forsikringsbevis

Fellesdekninger / Generelle vilkår

Erstatningsregler

Hva er forsikret

Forsikringssum

Egenandel

Ferie-/fritids- og yrkesreiser i hele verden med inntil 10 ukers varighet

Forsikring for en person -

Forsikringen dekker

Ferie og fritid Pluss		Ingen
Sykdom/skade - behandling foreskrevet av lege, medisiner m.m.	Ubegrenset	
Sykehusopphold	Ubegrenset	
Tannlege - ved alvorlig ulykesskade som må behandles på reisen	Ubegrenset	
Telefonutgifter i forbindelse med alvorlig sykdom eller skade	5 000	
Hjemtransport	Ubegrenset	
Hjemkalling	Ubegrenset	
Tilkallelse	Ubegrenset	
Feriekompensasjon	20 000	
Ferieavbrytelse	100 000	
Returreise tilbake til reisemålet	10 000	
Reisegods	Ubegrenset	
Verdigenstander erstattes samlet med	40 000	
Sykel	40 000	
Kontanter, gavekort o.lign.	5 000	
Leid sports- og fritidsutstyr	10 000	
Mobiltelefon - knust skjerm	Se vilkår	1000
Mobiltelefon - tyveri/tap	Se vilkår	1000
Forsinket bagasje	5 000	
Forsinket transportmiddel	25 000	
Forsinket uthenting av leiebil	10 000	
Tapt arrangement/overnatting	5 000	
Evakuering	Ubegrenset	
Tapt ferie ved evakuering	15 000	
Avbestilling	Ubegrenset	
Leiebil - egenandelskrav	Ubegrenset	
Ansvar	15 000 000	
Rettshjelp	100 000	
Medisinsk invaliditet	500 000	
Dødsfall	100 000	
Ulykke - behandlingsutgifter/tannlegebehandling etter hjemkomst	25 000	

Frist for å melde skade

Skade/krav skal meldes til Gjensidige innen ett år etter at forsikrede / den som har rett til erstatningen, fikk kunnskap om de forhold som begrunner kravet. Ellers kan retten til erstatning falle bort.

Klagemuligheter

Dersom det er noe du ikke er fornøyd med, kan du kontakte

- Gjensidiges Kundeombud
- Finansklagenemnda

**FORSIKRINGSBEVIS**

FORSIKRINGSNUMMER

Hva du må gjøre for å forebygge skader - Sikkerhetsforskrifter

Dette gjelder også ektefelle og samboer (forsikringsavtaleloven § 4-11)

- Reisegods skal ikke etterlates uten tilsyn
- Reisegods som sikrede ikke bærer med seg, må sikres forsvarlig for å hindre tyveri og skadeverk. Dører, vinduer og andre åpninger skal være lukket og låst - ikke i luftestilling
- For verdigjenstander gjelder i tillegg (se definisjon i forsikringsbeviset)
 - verdigjenstander skal ikke etterlates tilgjengelig for andre
 - verdigjenstander og kontanter etterlatt i motorkjøretøy / båt / campingvogn skal oppbevares i låst separat oppbevaringsrom uten innsyn
- Sykkel, el-sykkel, sykkeltilhenger og el-sparkesykkel skal være låst fast, eller være innelåst for uvedkommende. GPS, sykkelcomputer og batteri skal låses eller tas med når sykkelen forlates
- Reisegods skal pakkes forsvarlig og hensiktsmessig slik at det tåler transport
- Transportørens bestemmelser skal følges når reisegods sendes
- Følgende skal ikke sendes som ekspedert bagasje:
 - foto- / video- / datautstyr og annet elektrisk, elektronisk og optisk utstyr
 - smykker, smartklokker/ur, kontanter og verdibevis
 - flasker, skjøre gjenstander
 - mat, drikke og bedervelige varer
 - medisiner
- Transportørens bestemmelser om fremmøtetid skal følges
- Evakuering skal skje ved første mulighet etter at evakueringsrådet er fremsatt

Ellers kan retten til erstatning bortfalle helt eller delvis (forsikringsavtaleloven § 4-8).



FORSIKRINGSBEVIS

FORSIKRINGSNUMMER



Reise Ung

	Dekkes	Dekkes ikke
Hvem gjelder forsikringen for?	Personen som er angitt i forsikringsbeviset når den oppfyller følgende krav 1. har fast bostedsadresse ² (registrert i det norske Folkeregisteret) 2. årlig oppholder seg minst 6 måneder i Norge 3. er medlem av norsk folketrygd med rett til dekning for offentlige helsetjenester	- Personer registrert som utvandret i Folkeregisteret
Hvor gjelder forsikringen?	På reiser i hele verden , som starter og slutter på bostedsadressen ² i Norge	- På bostedsadressen - På ditt faste arbeids- eller studiested, i barnehage e.l. - Reiser til, fra eller i land/områder med krig/uro hvor det foreligger en offisiell reiseadvarsel fra Utenriksdepartementet, uavhengig av om reisen er strengt nødvendig eller ikke, med mindre utvidelse er avtalt spesielt. Se også Generelle vilkår - Reiser/turer (ekspedisjoner) til: - Grønland: ved kryssing av innlandsisen - Himalaya: ved klatring, fot- og sykkelturner høyere enn 4.500 moh. - Polarområdene - Arktis og Antarktis, som krever spesielle forberedelser og spesialtilpasset utstyr
Hva er forsikret?	Ferie-, fritids- og yrkesreiser med den varighet som er angitt i forsikringsbeviset. Reisens varighet regnes fra den dag man reiser fra bostedsadressen ² i Norge, og til man er tilbake på samme sted. - Sykdom/ulykkesskade - Reisegods - Sykkel ³ og sykkeltilhenger: på reise utenfor Norge - Mobiltelefon - Forsinkelse - Evakuering - Avbestilling av feriereiser - Leiebil på feriereiser, egenandelskrav fra utleieselskap - Ansvar og Rettshjelp , på reise utenfor Norden Forsikringssummene er angitt i forsikringsbeviset.	- Reiser som starter før forsikringen er gyldig, med mindre den er en fortsettelse av tilsvarende forsikring i annet selskap - Varer og tjenester som er ført inn til Norge i strid med toll- og avgiftsreglene - Utgifter som inntreffer i et land/område Utenriksdepartementet har utstedt et offisielt reiseråd eller reiseadvarsel til, og som kan knyttes til situasjonen dette gjelder for - Avbestilling av yrkesreiser som dekkes av arbeids-/oppdragsgiver - Økonomisk tap som ikke kan dokumenteres - Økonomisk tap eller skade som direkte eller indirekte skyldes streik, andre arbeidskonflikter eller konkurs - Utgifter som andre er forpliktet til å refundere - Utgifter til: - lete-/redningsaksjon - hjemtransport av motorkjøretøy eller båt - Skade som skyldes: - luftsport: hang-/paragliding, fallskjermhopping fra fly eller flyvning med mikro-/ultralette fly, med mindre det er avtalt spesielt - fallskjermhopping fra fast base, boksing eller dykking dypere enn 40 meter - Annet økonomisk tap enn nevnt

Nyheter og endringer

Forsikringsoversikt

Forsikringsbevis

Fellesdekninger / Generelle vilkår

Erstatningsregler



FORSIKRINGSBEVIS

FORSIKRINGSNUMMER



Reise Ung

	Dekkes	Dekkes ikke
Sykdom/ ulykkesskade	Ved uventet og akutt sykdom eller skade som er oppstått og må behandles på reisen - erstattes nødvendige merutgifter til: Behandling - Hos lege og foreskrevne medisiner - Online-lege* på reise utenfor Norge - ved mindre alvorlige skader eller sykdomstilfeller - Tannlegebehandling** og foreskrevne medisiner ved tannskade som følge av alvorlig ulykkesskade - Sykehusopphold** - Fysikalsk og kiropraktisk behandling foreskrevet av lege - Kriseterapi ved akutt psykisk krise** - Nødvendige telefonsamtaler i forbindelse med alvorlig sykdom/skade Transport og overnatting - Transport til/fra behandling. Med egen bil, kr 3,50 pr/km - Når det er nødvendig** av medisinske årsaker, ved egen uventet og akutt sykdom, ulykkesskade eller død - Hjemtransport til bostedsadresse eller avtalt behandlingssted i Norge. Ved dødsfall i utlandet, kan bisettelse/gravlegging på stedet dekkes med inntil kr 50.000 i stedet for hjemtransport - Innhenting av fastsatt reiserute, ved forsinkelse som følge av legebesøk eller sykehusopphold - Forlenget opphold som følge av legens ordre - Ledsager** merutgifter til fremskyndet eller utsatt hjemreise og opphold for én person - som kan bistå/støtte den sikrede på stedet og/eller på hjemreisen Tilkalling** ved sikredes alvorlige medisinske tilstand, dekkes reiseutgifter - tilsvarende reise fra Norge og opphold, for inntil to personer. Hjemkalling** til bostedsadressen i Norge, på grunn av - alvorlig og uventet sykdom, ulykke eller dødsfall i nærmeste familie*** oppstått etter at reisen startet - alvorlig skade på egen bolig/forretning som krever din tilstedeværelse Tapt ferie - Feriekompensasjon Dersom du blir akutt syk eller skadet på en feriereise med planlagt varighet inntil 5 uker, gis det kompensasjon ved - sengeleie som følge av behandling/undersøkelse hos - og dokumentert av, lege på stedet - sykehusinnleggelse** fra og med dagen for første legebesøk eller første dag innlagt på sykehus, og i maksimalt 10 dager. - Ferieavbrytelse Dersom du må reise hjem tidligere enn planlagt, på grunn av hjemtransport eller hjemkalling som beskrevet ovenfor, erstattes tapte feriedager.	Utgifter som skyldes - sykdom eller skade som var kjent før avreise dersom - det allerede foreligger et behandlingsbehov - det er behov for videre utredning - forverring eller komplikasjoner vil kunne oppstå med stor grad av sannsynlighet - komplikasjoner som har sammenheng med planlagt behandling eller operasjon på reisen - behandling som følge av bruk/misbruk av alkohol, medisiner eller narkotiske stoffer. Begrensningen gjelder ikke for barn under 16 år. - kosmetisk behandling eller kirurgi - fødsel etter fullendt 37. uke - sykdom i tenner/tannkjøtt og skade som følge av tygging (alminnelig tannbehandling) - fortsatt behandling på reisen når behandlende lege i samråd med lege fra Gjensidige eller Gjensidige Travel Assistance, anser det forsvarlig med hjemtransport Omfattes ikke - utgifter påløpt etter hjemkomst - utgifter til behandling ved private klinikker i Norge/Norden - feriekompensasjon og/eller erstatning for ferieavbrytelse dersom reisen er betalt med bonuspoeng, CashPoints eller lignende - utgifter knyttet til reise, opphold og arrangementer du har lagt ut for eller gitt som gave til andre



FORSIKRINGSBEVIS

FORSIKRINGSNUMMER



Reise Ung

Nyheter og endringer

Forsikringsoversikt

Forsikringsbevis

Fellesdekninger / Generelle vilkår

Erstatningsregler

	Dekkes	Dekkes ikke
	Tapt ferie erstattes med inntil kr 2.000 per dag/per sikret. Erstatningen gis for betalte utgifter til transport og losji, kurs og konferanser, forholdsmessig etter hvor mye av planlagt ferie som ble avbrutt. Ved reise med egen bil, regnes totalt kr 3,50 per km (kr 5 per nautisk mil og med egen fritidsbåt) tur/retur fra bostedsadressen til det stedet reisen ble avbrutt. Når det gis erstatning for tapt ferie dekkes også forhåndsbetalte billetter til enkeltstående arrangementer (fotballkamp, konsert o.l.) du ikke fikk benyttet på grunn av sykdommen/skaden. Temareiser er ikke å anse som et arrangement. Returreise Innenfor planlagt reiseperiode dekkes transportutgifter for én reise tilbake til feriestedet. Eneste medreisende Når du reiser sammen med kun én annen person og - din eneste medreisende blir akutt syk eller skades, får du feriekompensasjon, som beskrevet ovenfor, i inntil 10 dager - din eneste medreisende eller dennes nærmeste familie*** rammes av uventet og akutt sykdom, ulykkesskade eller død, erstattes forhåndsgodkjente** merutgifter til opphold, innhenting av fastlagt reiserute, hjemtransport og ferieavbrytelse. Ferieavbrytelse erstattes som beskrevet ovenfor.	
Reisegods	Ved tap eller skade som skyldes: - tyveri, ran og skadeverk (jf. straffeloven §§ 321, 327 og 351) - brann og vannledningsskade - naturskade (skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv og vulkanutbrudd) - kollisjon, utforkjøring og velt - som inntreffer ved bruk av motorkjøretøy og sykkel³ - på vei som er tilrettelagt for alminnelig ferdsel - med snøscooter - grunnstøting, kollisjon og kantring med båt - transport skade på og tap av innsjekket bagasje, dokumentert av transportør - uhell med personskade som krever umiddelbar behandling hos lege/på sykehus - skade påført av dyr erstattes reisegods, det vil si personlige eiendeler du har med deg for eget bruk på reisen. I dette inngår også: - reisedokumenter/pass - ved gjenanskaffelse på reisen - for merutgifter til innhenting av forhåndsbetalt reise dersom du forsinkes som følge av tapet av dokumentene - gjenstander som er lånt eller leid og er brakt med fra bostedsadressen. Egne beløpsgrenser gjelder:	- Mobiltelefon, se eget punkt - Arbeidsgivers effekter - Motorkjøretøy, tilhenger og båt, nøkler, tilbehør og utstyr til dette. Kano og kajakk regnes ikke som båt i denne sammenheng - Kjøre-/sikkerhetsutstyr til fører eller passasjer av motorkjøretøy når dette er i bruk eller oppbevares sammen med kjøretøyet - Elsykkel som kan oppnå høyere hastighet enn 25 km/t med motorkraft - Sølv-/gullmynter o.l. - Reisegods som mistes eller kommer bort - Skade som inntreffer under konkurranse - Skade på/tyveri av egen sykkel³ eller sykkeltilhenger som inntreffer i Norge - Tap ved underslag (jf. straffeloven § 324), bedrageri (for eksempel misbruk av bank- eller kredittkort) eller ulovlig tilegnelse av hittegods - Skadeverk som er forårsaket av medlemmer i samme husstand - Riper, flekker og kosmetiske skader - Skade påført av fugler, insekter eller egne dyr I tillegg gjelder:



FORSIKRINGSBEVIS

FORSIKRINGSNUMMER



Reise Ung

	Dekkes	Dekkes ikke
	- Verdigjenstander (foto/video-/datautstyr og annet elektronisk/optisk utstyr, klokke og smykker) - Sykkel³ og sykkeltilhenger - Kontanter, gavekort o.l. - Annet reisegods enn nevnt over, maksimalt kr 40.000 per gjenstand - Sports- og fritidsutstyr som leies på reisen, ved krav fra utleier etter tap eller skade. Kravet og årsaken til tapet/skaden må kunne dokumenteres.	- Sports- og fritidsutstyr som leies på reisen - skadde gjenstander som ikke blir levert tilbake til utleier - leide bysykler/sparkesykler - tilbehør til de leide gjenstandene dersom kun dette skades eller går tapt.
Mobiltelefon	Mobiltelefon som skades uventet og uforutsett eller blir stjålet på en reise, erstattes slik: - Knust skjerm, med: - reparasjon/bytte av knust/sprukket skjerm eller - erstatningsenhet (se nedenfor) - Tyveri, ran og brann (jf. straffeloven §§ 321 og 327), med: - erstatningsenhet (se nedenfor) Skade meldes på gjensidige.no. Se detaljer i erstatningsreglene. Ved bruk av andre reparatører/leverandører enn vår samarbeidspartner Elcare, er egenandelen kr 3.000. Erstatningsenhet er en brukt, renset og reparert mobiltelefon av samme type og modell som den du hadde, men kan avvike i farge. En eller flere komponenter er brukte.	- Mobiltelefon som mistes eller kommer bort - Riper, hakk eller bruksslitasje - Innhold på telefonen (bilder, musikk, apper o.l.) - Ulovlig tilegnelse av hittegods - Andre skader enn de som er nevnt - Mobiltelefon som eies av arbeidsgiver/firma - Smartklokke, nettbrett eller PC
Forsinkelser	Forsinket reisegods I perioden ekspedert bagasje er forsinket eller forbyttet, dekkes utgifter til innkjøp/leie av nødvendige klær og utstyr som erstatning for det som er savnet. Forsinkelsen og innkjøp må kunne dokumenteres. Forsinket transportmiddel Innhenting av planlagt reiserute Når transportmidlet du sitter i eller har planlagt å reise med, kanselleres og/eller forsinkes med 1,5 time eller mer på grunn av - værforhold - skred/ras - teknisk/mekanisk feil - trafikkuhell - nødlanding erstattes nødvendige merutgifter til - overnatting og transport for å innhente forhåndsbetalt reiserute med offentlig transportmiddel. Brukes privatbil til innhenting av reiseruten, dekkes kr 3,50 pr km for korteste vei - endring av din forhåndsbetalte leiebilavtale, dersom du kommer for sent til avtalt tid for å hente bilen Forsinket ankomst på ferie-/fritidsreise Dersom en forsinkelse som nevnt over, fører til at du ankommer reisemålet minst 8 timer senere enn planlagt, erstattes ett forhåndsbetalt arrangement og/eller én	- Innkjøp/leie ved forsinket eller forbyttet bagasje ved hjemkomst - Reiseutgifter som transportør/reisearrangør er forpliktet til å refundere - Transportforsinkelse som skyldes personellmangel - Oppgradering av standard på leiebil - Reiser som ikke blir gjennomført



FORSIKRINGSBEVIS

FORSIKRINGSNUMMER



Reise Ung

Nyheter og endringer

Forsikringsoversikt

Forsikringsbevis

Fellesdeklaringer / Generelle vilkår

Erstatningsregler

	Dekkes	Dekkes ikke
	forhåndsbetalt overnatting du ikke fikk benyttet som følge av forsinkelsen. Forsinkelsen må være inntruffet eller ha blitt informert om - etter at du startet på transportetappen. Forsinkelsen må kunne dokumenteres.	
Evakuering	Krig/alvorlig uro, terrorhandlinger, naturkatastrofe eller epidemi/pandemi som inntreffer på reise utenfor Norge Dersom Det norske utenriksdepartement (UD) eller stedlige myndigheter offisielt anbefaler reisende å forlate området/landet, erstattes nødvendige merutgifter (reise og opphold) for transporten til bostedsadressen i Norge, alternativt til nærmeste sikre destinasjon - med inntil samme beløp. Godkjenning fra Gjensidige eller Gjensidige Travel Assistance, vår døgnåpne alarmsentral, skal innhentes på forhånd. Kompensasjon for tapte feriedager gis som følge av evakueringen, og erstattes med inntil kr 2 000 pr dag pr sikret, for betalte utgifter til transport og losji, forholdsmessig etter hvor mye av planlagt ferie som ble avbrutt.	Utgifter til evakuering hvis sikrede har reist inn i området etter at den aktuelle situasjonen er oppstått eller er varslet.
Avbestilling	Dersom en reise må avbestilles på grunn av: - uventet og akutt sykdom, ulykkesskade eller død som rammer - sikrede, sikredes eneste medreisende eller deres nærmeste familier*** - nøkkelperson - som sikrede er avhengig av for å kunne reise (barnevakt, avløser e.l.) eller for å kunne gjennomføre reisen (reiseleder/skipper e.l.) - en/ flere i ditt reisefølge, når inntil 8 personer har kjøpt en reise i fellesskap eller - at fastsatt dato for en planlagt operasjon endres for deg, din ektefelle/samboer, dine barn eller din eneste medreisende Sykdom/skade eller endringsdato for operasjon, må være attestert av lege eller sykehus og må være alvorlig til hinder for sikredes gjennomføring av reisen - alvorlig skade på egen bolig eller forretning som krever din tilstedeværelse - terror eller andre alvorlige hendelser på reisemålet, og det på den dagen du skal reise, foreligger et offisielt reiseråd fra norsk utenriksdepartement som fraråder reiser til området du har planlagt å reise til - naturkatastrofe som inntreffer på reisemålet 72 timer eller mindre før avreise, og stedlige eller norske myndigheter har startet eller anbefaler evakuering fra området - en rettssak, sikrede eller sikredes eneste medreisende blir innkalt som vitne, jurymedlem eller meddommer i som inntreffer etter at reisen er helt eller delvis betalt, og før planlagt avreise fra bostedsadressen, erstattes forhåndsbetalte utgifter til transport, overnatting og	Avbestilling på grunn av: - sykdom eller skade som var under utredning da reisen ble helt eller delvis betalt - sykehusopphold/behandling som blir lengre enn forventet - behandling, operasjon eller rehabiliteringsopphold som var planlagt/var til vurdering før reisen ble helt eller delvis betalt - fødsel etter fullendt 37. uke - en offisiell reiseadvarsel som fraråder reiser til reisemålet, dersom den samme reiseadvarselen allerede forelå da reisen ble betalt - at hensikten med reisen faller bort Følgende omfattes ikke: - skatter og avgifter som andre er forpliktet til å refundere - faste/årlige utgifter til timeshare-andel, leie av hytte eller annen eiendom, camping-/båt plass eller lignende - reiser betalt med bonuspoeng, CashPoints eller lignende - utgifter knyttet til reise, opphold og arrangementer du har lagt ut for eller gitt som gave til andre - reiser som er helt eller delvis betalt - før forsikringen er gyldig. Med mindre forsikringen er videreført fra annet selskap og var gyldig der da reisen ble betalt - reiser til land/områder med krig/uro hvor det foreligger en offisiell reiseadvarsel fra



FORSIKRINGSBEVIS

FORSIKRINGSNUMMER



Reise Ung

	Dekkes	Dekkes ikke
	leieforhold som er direkte knyttet til reisen som avbestilles. Når det gis erstatning for avbestilt reise, erstattes også forhåndsbetalte billetter til enkeltstående arrangementer (fotballkamp/konsert o.l.).	Utenriksdepartementet, med mindre utvidelse er avtalt på forhånd - yrkesreiser betalt av arbeids-/oppdragsgiver - økonomisk tap utover det som er nevnt
Leiebil/-motorsykel egenandelskrav fra utleieselskap	Ved skade på, eller tyveri av bilen eller motorsykkelen (over 125 cm³) du har leid på én feriereise med minst en overnatting, erstattes egenandelen utleieselskapet krever av deg. Motorkjøretøyet må være kaskoforsikret, det vil si dekning tilsvarende CDW - Collision Damage Waiver og TP - Theft Protection. Egenandelskravet som skal dekkes, må tydelig fremgå av din leiekontrakt med utleieselskapet og må kunne dokumenteres. Med egenandel menes ett fast beløp som leietaker iht. kontrakten, skal betale ved skade.	Egenandelskrav ved skade på/tyveri av bil/motorsykel du: - leaser - leier av privatperson - leier gjennom abonnement, bildelingstjenester eller bilpool i Norge - leier som erstatning for at egen bil er til service/reparasjon Omfattes ikke: - moped, scooter eller ATV - leieavtale som strekker seg utover den ene feriereisen - avsavn, det vil si tap av bruk for utleieselskapet
Ansvar	På reise utenfor Norden Se Fellesdekninger / Generelle vilkår	
Retts hjelp	På reise utenfor Norden Se Fellesdekninger / Generelle vilkår	
Ulykke	Se også Fellesdekninger og Generelle vilkår - Medisinsk invaliditet - Dødsfall - Behandlingsutgifter etter hjemkomst herunder behandling hos tannlege - ved erstatningsmessig ulykkesskade, i inntil 2 år fra skadedagen - For barn under 21 år Tannbehandling som av ulike årsaker ikke kan behandles innen 2-årsfristen, dekkes likevel dersom behandlingen er utført innen utgangen av kalenderåret forsikrede fyller 25 år, når det ikke dekkes av det offentlige. Egne forsikringssummer gjelder for barn: - medisinsk invaliditet, inntil kr 500.000 - dødsfall kr 100.000 - behandlingsutgifter, inntil kr 25.000	Se også Fellesdekninger og Generelle vilkår - Behandlingsutgifter som påløper etter 2 år fra skadedagen - Behandling hos tannlege uten offentlig tilskudd for barn under 18 år - Skade som følge av deltakelse i slagsmål eller forbrytelser - Utøvelse av organisert idrett der det kreves lisens
	²⁾ Med bostedsadresse menes den adressen du er registrert på i det norske folkeregisteret. I tillegg gjelder: - for elever, studenter, og vernepliktige i Norge, som midlertidig bor på annen adresse enn den som er registrert i folkeregisteret, regnes begge som bostedsadresse - for medlemmer av norsk folketrygd som er registrert i befolkningsregisteret på Svalbard, regnes adressen på Svalbard som bostedsadresse ³⁾ Med sykkel menes også små elektriske kjøretøy som el-sparkesykler, Airwheel, ClassyWalk og Segway. Reservedeler og tilbehør inngår i forsikringssummen ^{*)} Se Gjensidige.no for hvilken online-lege Gjensidige har avtale med. Der finner du også fremgangsmåten for å kunne bruke tjenesten	



FORSIKRINGSBEVIS

FORSIKRINGSNUMMER



Reise Ung

	Dekkes	Dekkes ikke
	) Godkjennelse fra Gjensidige eller vår døgnåpne alarmsentral skal innhentes på forhånd *) Med nærmeste familie menes: - ektefelle - samboer med felles adresse i Folkeregisteret - barn, stebarn, fosterbarn og svigerbarn - foreldre, steforeldre, fosterforeldre og svigerforeldre - søsken, svigerinner og svogere - besteforeldre og barnebarn, oldeforeldre og oldebarn - person sikrede har barn (under 21 år) sammen med	

Nyheter og endringer

Forsikringsoversikt

Forsikringsbevis

Fellesdekninger / Generelle vilkår

Erstatningsregler



FELLESDEKNINGER/-VILKÅR

FORSIKRINGSNUMMER



Ulykke

- **Reiseforsikringen** dekker ulykesskade for personer angitt i reiseforsikringsbeviset

	Dekkes	Dekkes ikke
Hvilke skader?	- Dødsfall som følge av ulykesskade - Varig medisinsk invaliditet som følge av ulykesskade Med medisinsk invaliditet menes varig fysisk og/eller psykisk funksjonsnedsettelse. Invaliditeten fastsettes uten hensyn til yrke, nedsatt evne til inntektsgivende arbeid, fritidsinteresser o.l. Med ulykesskade menes skade på kroppen forårsaket av en plutselig og uforutsett, ytre fysisk hendelse (ulykkestilfelle) som inntreffer i forsikringstiden. I tillegg dekkes plutselige og uforutsette skader som skyldes: - fall som ikke er forårsaket av sykdom - vridningsskader av kne og ankel - brudd (fraktur) i skulder, arm, håndledd, lårbein, leggbein, skinnlegg, ankel eller hælbein som følge av hard og/eller feil landing etter hopp Behandlingsutgifter etter en erstatningsmessig ulykesskade erstattes inntil sum angitt i forsikringsbeviset. Behandlingsutgifter utbetales i inntil 2 år fra skadedagen og dekker nødvendige utgifter til: - Tannlege - Lege. Som utgangspunkt skal det offentlige tilbud benyttes. - Behandling på sykehus. - Kiropraktor, eller fysikalsk behandling - Alternativ behandling foreskrevet av lege - Bildediagnostikk, bandasjer, medisiner og proteser foreskrevet av lege eller tannlege - Rimelige reiseutgifter mellom hjemstedet og behandlingsstedet - Utgifter til rehabilitering /opptreningscenter foreskrevet av lege.	- Skade som følge av deltakelse i slagsmål eller forbrytelser - Selvmord eller forsøk på selvmord. Likevel dekkes selvmord dersom kravstilleren kan sannsynliggjøre at dette skyldes en akutt sinnsforvirring med ytre årsak ikke en sinnslidelse. - Ulykesskade som følge av jordskjelv i Norge - Krig, se Generelle vilkår i del 2 - Atomvåpen og radioaktiv stråling, se Generelle vilkår i del 2 for sumbegrensning pr. skadehendelse - For personer i militære styrker med oppdrag utenfor Norge: Skade som følge av krigshandling, terrorhandling eller opptøyer - Skade som anses å skrive seg fra annen sykdom, besvimelse eller sykkelig tilstand/disposisjon - Psykiske skader alene, f.eks. sjokk, uten at det samtidig er oppstått skade på kroppen. Psykiske skader dekkes bare når det samtidig er oppstått fysisk skade som medfører varig og erstatningsmessig medisinsk invaliditet - Følgende sykdommer, diagnoser, tilstander eller skader selv om ulykke kan påvises som årsak: 1. Muskel-/skjelettilstander: - myalgier og andre uspesifikke smertetilstander - tendinitter, tendinoser og impingement - frozen shoulder - prolaps i hele ryggstølen - lumbago - nerverotaffeksjon med utstråling til armer eller bein (isjias) eller annen nerveavklemming 2. Hjerne-/karsykdommer 3. Utmattelsessyndromer - Skade/sykdom som skyldes smitte gjennom bakterier, virus eller annen smittekilde, f.eks. insektstikk/-bitt, alle former for hepatitt og sykdommer forårsaket av HIV-infeksjon - Skade som skyldes medisinske komplikasjoner ved undersøkelse eller behandling utført av autorisert eller uautorisert helsepersonell - Tannskader som følge av tygging - Tannskade gir ikke rett til invaliditetserstatning - Utgifter til behandling og opphold i private sykehus, poliklinikker, rekonvalesenthjem og hotell For ulykkesdekningen i Reiseforsikring gjelder i tillegg: Skade som følge av - boksing - sportsdykking dypere enn 40 meter - utøvelse av organisert idrett der det kreves lisens - fallskjermhopping fra fast base - når det ikke er avtalt og angitt i forsikringsbeviset dekkes ikke: - fallskjermhopping, hanggliding, paragliding eller flyvning med mikrolette eller ultralette fly o.l. - ekspedisjoner i Arktis/Antarktis, på Grønland eller i Himalaya



Ulykke

Dødsfallserstatning

Dersom ulykkesskaden medfører dødsfall innen ett år, utbetales dødsfallserstatning. Det gjøres fradrag dersom det er utbetalt forskudd på invaliditetserstatning for samme skade.

Når det kan antas at sykelig tilstand/disposisjon eller mén, sammen med ulykkesskaden, har medvirket til forsikredes død, reduseres erstatningen i den grad dette har hatt betydning for dødsfallet.

For ulykkesdekningen i Reiseforsikring gjelder:

- Ved forsikringstakers/hovedforsikredes dødsfall tilfaller erstatningen ektefelle, subsidiært arvinger etter lov eller testament. Dersom en av de andre forsikrede dør, tilfaller erstatningen forsikringstaker/hovedforsikrede.
- Samboer er ikke likestilt med ektefelle ved utbetaling av dødsfallserstatning, hvis ikke han/hun er oppnevnt som begunstiget.

Invaliditetserstatning

For 100 % invaliditet utbetales invaliditetserstatning med sum angitt i forsikringsbeviset. For delvis invaliditet utbetales en forholdsmessig del av summen. Dør forsikrede innen ett år etter skaden, betales ingen invaliditetserstatning.

Graden av invaliditet fastsettes etter Sosial- og Helsedepartementets invaliditetstabell i forskrift av 21. april 1997, del II og III. Tap av, eller skade på kroppsdel eller organ som var fullstendig funksjonsudyktig før ulykkesskaden inntraff, gir ikke rett til invaliditetsforsikring. Dersom en kroppsdel eller et organ tidligere var delvis funksjonsudyktig, gjøres det fradrag for dette når invaliditetsgraden bestemmes.

Endelig erstatning fastsettes senest når det har gått 3 år etter skadedagen. Dersom invaliditetsgraden fremdeles kan forandre seg, skal oppgjøret basere seg på hva som må antas å bli den varige medisinske invaliditeten ut fra tilstanden på 3-årsdagen.

Samlet invaliditetsgrad for én og samme skade kan høyst bli 100 %.

Når det kan antas at sykelig tilstand/disposisjon eller mén, sammen med ulykkesskaden, har medvirket til forsikredes invaliditet, reduseres erstatningen i den grad dette har hatt betydning for invaliditeten.

For ulykkesdekningen i Reiseforsikring gjelder:

- Invaliditetserstatningen tilfaller forsikrede
- Behandlingsutgifter: Det må fremlegges originale kvitteringer. Forsikringen dekker bare utgifter som ikke kan kreves fra annet hold.



FELLESDEKNINGER/-VILKÅR

FORSIKRINGSNUMMER

Nyheter og endringer

Forsikringsoversikt

Forsikringsbevis

Fellesdekninger / Generelle vilkår

Erstatningsregler



Ansvar

- Reiseforsikringen dekker ansvar som privatperson på reise - utenfor Norden

	Dekkes	Dekkes ikke
Hvilke ansvar?	Erstatningsansvar for skade på tredjemanns person, ting eller formuesskade - når sikrede er erstatningsansvarlig i henhold til gjeldende rett og - når skaden/tapet er konstatert i forsikringstiden I tillegg gjelder for: Innbo-/Reiseforsikring: - Erstatningsansvar på leiet fast eiendom - bolig eller hotellrom/ferieleilighet	Erstatningsansvar - som har sammenheng med sikredes yrke eller ervervsvirksomhet - for skade på ting oppstått ved graving, sprengning, peling, spunting og riving, samt ved ras, jordskylvning, dambrudd og setning i grunnen hvis ikke dette er avtalt og skrevet under 'Dekkes' - overfor ektefelle/samboer, foreldre, steforeldre, fosterforeldre, svigerforeldre, søsken, barn, barnebarn, stebarn, fosterbarn, samt ektefelle og samboere av dem som er nevnt. Det er familieforholdet på det tidspunkt skaden forvoldes, som legges til grunn. - for skade på sikredes andel av ting som eies i fellesskap. Det er eierforholdet på det tidspunkt skaden forvoldes, som legges til grunn. - for oppreisning (skadeserstatningsloven § 3-5) - for æreskrenking og krenking av privatlivets fred (skadeserstatningsloven § 3-6) - som alene bygger på tilsagn, avtale, kontrakt eller garanti, herunder ansvar sikrede endelig må bære fordi sikrede har gitt avkall på sin rett til regress - for bøter, gebyr o.l. - skade på ting som tilhører en annen, men som sikrede eller noen på dennes vegne bruker, leier, låner eller har mottatt til transport eller forvaring - eller formuestap som følge av dette - for forsinkelse eller mangel ved tilbakelevering av leid husrom/eiendom, i henhold til husleieloven § 10-3 - for slitasjeskader - skade på inventar i leiet bolig eller hotellrom/ferieleilighet - som styremedlem - ved overføring av smittsom sykdom - som sikrede pådrar seg ved gradvis forurensning - for skade på ting forårsaket av sopp og råte eller på grunn av langsom inntrengning av fuktighet - som følge av forsettlige handlinger, jfr FAL § 4-9 - for enhver handling som omfattes av straffeloven kap. 25 Voldslovbrudd mv. eller kap. 26 Seksuallovbrudd, kap.29 Vern av tilliten til penger og visse dokumenter og kap. 30 Bedrageri, skattesvik og lignende økonomisk kriminalitet - for korrupsjon (skadeserstatningsloven § 1-6) - for ansvar som eier, fører eller bruker av motorvogn (el-sparkesykkel er ikke klassifisert som motorvogn utenfor Norge), båt (gjelder ikke fritidsbåt), arbeidsmaskin, drone eller luftfartøy



Ansvar

Behandling av erstatningskrav og fordeling av saksomkostninger

Blir krav som overstiger egenandelen, reist mot sikrede eller Gjensidige, og ansvaret omfattes av forsikringsavtalen, behandler Gjensidige saken og betaler de nødvendige kostnader for avgjørelse av erstatningsspørsmålet med følgende begrensninger:

- Omfattes bare deler av kravet av forsikringsavtalen, og Gjensidige velger å engasjere ekstern juridisk og/eller sakkyndig bistand, fordeles kostnadene ved avgjørelse av erstatningsspørsmålet etter partenes økonomiske interesse i saken
- Er Gjensidige villig til å ordne en sak i minnelighet, eller å betale kravet innenfor forsikringssummen, dekker Gjensidige ikke videre utgifter ved tvisten. Gjensidige har rett til å betale enhver erstatning direkte til skadelidte
- Dersom sikrede blir idømt et erstatningsbeløp som er høyere enn forsikringssummen, erstatter Gjensidige prosessutgifter forholdsmessig
- Dersom sikrede uten Gjensidiges samtykke unnlater å påanke en fallende dom, vil Gjensidige foreta en selvstendig vurdering av om det idømte erstatningskravet og eventuelle omkostninger er dekningsmessig under forsikringen
- Selv om forsikringssummen overskrides, dekkes omkostninger som på forhånd er godkjent av Gjensidige, og renter av idømt dekningsmessig erstatningsbeløp

Sikredes plikter

Sikrede plikter å:

- gi Gjensidige de opplysninger og dokumenter som er tilgjengelig for sikrede og som Gjensidige må ha for å vurdere ansvar og utbetale erstatning
- utføre undersøkelser Gjensidige finner nødvendig for å avklare om skaden/tapet omfattes av forsikringsavtalen
- delta i møter, forhandlinger og/eller rettergang og selv dekke kostnadene til dette

Sikrede må ikke påta seg erstatningsplikt eller forhandle om erstatningskrav uten Gjensidiges godkjenning. Uten slik godkjenning plikter ikke Gjensidige å betale erstatning.

Forsikringssum

- Hus-, Fritidsbolig-, Byggeforsikring-, Innbo- og Reiseforsikring:
 - Forsikringssummen er angitt i forsikringsbeviset og gjelder ved hvert skadetilfelle
 - Alle skader som skyldes samme ansvarsutløsende forhold, handling eller unnlatelse, eller som har sin årsak i en sammenhengende kjede av hendelser, regnes som ett skadetilfelle (serieskade). Gjensidiges ansvar for serieskade er begrenset til den forsikringssum som gjaldt da første skade ble konstatert.

Egenandel

Fra erstatningsoppgjøret trekkes egenandel angitt i forsikringsbeviset ved hvert skadetilfelle.

Definisjoner

- Skade på person anses inntruffet når en person dør, skades eller blir påført sykdom
- Skade på ting anses inntruffet ved tap av eller fysisk

skade på ting (herunder dyr og fast eiendom), eller når elektronisk lagret informasjon forvanskes eller går tapt på annen måte. Økonomisk tap påført tredjemann som følge av skaden, regnes som en del av denne.

- Med formuesskade menes økonomisk tap som ikke er oppstått som følge av skade på person eller ting



FELLESDEKNINGER/-VILKÅR

FORSIKRINGSNUMMER

Nyheter og endringer

Forsikringsoversikt

Forsikringsbevis

Fellesdekninger / Generelle vilkår

Erstatningsregler



Retts hjelp

- **Reiseforsikringen** dekker tvist i egenskap av privatperson på reise - utenfor Norden

	Dekkes	Dekkes ikke
Hvilke utgifter?	Når sikrede er part i tvist, dekkes: - Rimelige og nødvendige utgifter til advokat - Rettsgebyr - Utgifter til sakkyndige oppnevnt av retten - Rimelige og nødvendige utgifter til sakkyndige som ikke er oppnevnt av retten, begrenset til 40 % av forsikringssum eller økonomisk interesse - Utgifter til vitner ved hovedforhandling og bevisopptak - I jordskiftesaker dekkes kostnader etter Jordskifteloven § 7-1 med unntak av bokstav c) og d) - Tvist som behandles i husleietvistutvalget dekkes med maksimalt 15.000 kr, men likevel begrenset til den økonomiske interessen. - Som alternativ til dekning av utgifter til advokat, retten, sakkyndige og vitner, kan sikrede velge utenrettslig meklings, jfr tvisteloven § 5-4, ved bruk av mekle.no De sertifiserte meklerne som mekler gjennom mekle.no er upartisk og uavhengig av partene, og har særskilt kompetanse innen rettsområdet. Ønsker sikrede å ha egen advokat med i meklingsprosessen dekkes ikke sikredes advokatutgifter under rettshjelpsforsikringen. Sikrede kan når som helst kreve meklings avsluttet. Velger sikrede å avslutte meklings, vil rettshjelpdekningen være i behold.	- Rettsgebyr i ankeinstans. Bestemmelsen om anke gjelder også ved bruk av andre rettsmidler - Idømte sakskostnader enten de har hjemmel i lov eller avtale - Utgifter pådratt før tvist er oppstått - Tilkjente sakskostnader - Tilkjente omkostninger fra tidligere rettsinstans(er) hvis saken etter en anke løses ved et forlik der du skal dekke egne omkostninger - Utgifter til tvist som løses ved voldgift - Utgifter som kan knyttes til offentlig saksbehandling før forvaltningsvedtak - Advokatens reiseutgifter til Forlikrådet
Hvilke tvister?	- Tvister som er oppstått når forsikringen er i kraft, med mindre tvisten er unntatt i kolonnen til høyre - Tvist som har sammenheng med ervervsrelatert drift på landbrukseiendom, såfremt driften ikke overstiger årlig omsetning på kr 100 000 For Reiseforsikring gjelder: - Tvist som gjelder straffesak når sikrede er fornærmet	- Straffesak, erstatningskrav eller tvist som har utspring i ulovlig handling fra sikredes side - Tvister som har sammenheng med ærekrenkelse, (nett)sjikane, trakassering, fornærmelse og saker om erstatningsplikt etter skadeerstatningsloven § 3-3, § 3-5 og 3-6 - Tvist som har sammenheng med eller sitt utspring i sikredes yrke eller erverv, eksempelvis tvist om arbeidsforhold, yrkesskade, yrkessykdom og forretningsdrift. For yrkesreise betalt av arbeidsgiver dekkes ikke arbeidsrettslig tvist med egen arbeidsgiver - Tvist som gjelder annen fast eiendom enn den forsikrede eiendom eller leilighet, herunder tvist om fysiske feil eller mangler og rene avtaletvister vedrørende eiendom utenfor Norden, som timeshareleiligheter og lignende. - Har sikrede kun innboforsikring, dekkes ikke tvist som gjelder annen fast eiendom enn den forsikrede leilighet - Har sikrede både bygning og innboforsikring på den omtvistede eiendom, er det kun rettshjelpsforsikringen under bygningsforsikring som kan dekke rettshjelpsutgiftene - Tvist i saker hvor sikrede er part i egenskap av å være selger av eiendommen og sikrede har tegnet boligselgerforsikring - Tvist som har sammenheng med eller sitt utspring i separasjon, skilsmisse, barnefordeling, samværsrett, farskap, arv, krav om omstøtelse, underholdningsbidrag, bodeling, oppløsning av økonomisk fellesskap etablert av samboende, oppløsning av husstandfellesskap, og felleseie- og dødsboskifter - Rettsgebyr og advokatutgifter som påløper for å tvangsfullbyrde et krav etter tvangsfullbyrdesloven



Rettshjelp

- Tvist som gjelder vekselsak, inkassosak hvor fordringen er ubestridt, gjeldsordning og sak som gjelder konkurs eller akkord dersom sikrede er skyldner
- Ekspropriasjonssak eller skjønssak hvor sikrede søker å erverve rettighet over annen eiendom
- Tvist som gjelder offentlig forvaltningsvedtak, eksempelvis klageinstans i kommuner, fylker, Trygderetten og Pasientskadenemda. Likevel dekkes utgifter ved søksmål når den administrative klagemulighet er fullt utnyttet. I tilknytning til søksmål er enhver utgift pådratt under forvaltningsbehandling unntatt fra dekning
- Rettshjelpsutgifter for juridiske personer som dødsbo, borettslag, andelslag, stiftelse og lignende - herunder tvist hvor nevnte juridiske personer representerer sikrede
- Tvist om advokatsalær, utgifter til sakkyndige eller merutgifter ved advokatbytte
- Tvist og saker som kan behandles Husleietvistutvalget
- Tvist mellom sameiere. Likevel dekkes tvist mellom eiere av ulike eierseksjoner i samme sameie eller andelseiere i samme borettslag og tvister mellom sameiere som har rettshjelpforsikring under landbruksforsikring
- Tvist i egenskap av eier, fører eller bruker av motorvogn eller båt når motorvogn eller båt ikke er forsikret i Gjensidige
- Rettshjelpsutgifter dersom tvistegrunnlaget forelå ved forsikringens ikrafttreden. Dette gjelder ved nytegning, ikke ved flytting av forsikringer fra et annet selskap.
- Tvist hvor utgiftene dekkes under sikredes egen ansvarsforsikring
- Tvister der sikredes krav er foreldet
- Tvister der sikrede ikke har rettslig interesse
- Tvist med Gjensidige som følge av at det er gitt avslag på rettshjelpsdekning



Rettshjelp

Hva er en tvist?

- Tvist foreligger når et fremsatt krav er bestridt, helt eller delvis - muntlig eller skriftlig
- Vedvarende taushet i mer enn 3 måneder hos motpart etter fremsatt krav, til tross for dokumenterbare purringer, anses som tvist.
- Spørsmål om det er én eller flere tvister avgjøres etter en helhetsvurdering. I vurderingen av om det er én tvist vektlegges blant annet følgende:
 - om kravene har samme/tilsvarende årsak eller gjelder samme/tilsvarende underliggende faktum, hendelse/omstendighet/tvistobjekt
 - om det er nær sammenheng mellom kravene
 - om kravene gjelder samme eller tilsvarende gjenstand, kontrakt eller tap
- En tvist anses ikke for å være flere tvister selv om saken består av flere individuelle spørsmål som fremmes i flere saker

Hvilke domstoler tvisten må høre inn under

- Tvisten må høre inn under meklingsinstitusjoner med begrenset domstolsmyndighet dl § 1,2 ledd eller de alminnelige domstoler, dl § 1,1 ledd. Dersom saken føres for særdomstol, jf. dl § 2, men kunne vært ført for de alminnelige domstoler, dekkes likevel rettshjelpsutgifter. Jordskifteretten likestilles under rettshjelpsvilkårene med de alminnelige domstoler.

Melding av rettshjelpssaker

- Forespørsel skal snarest meldes til selskapet og senest ett år etter at advokat ble kontaktet
- Dersom advokat benyttes under offentlig forvaltningsbehandling, regnes fristen for melding til selskapet fra det tidspunkt hvor den offentlige klagebehandlingen er fullt utnyttet
- Der det er flere parter på samme side, skal det sendes en samlet oversikt over alle parter og hvor de er forsikret.

Rimelige og nødvendige utgifter

- Tvisteloven §§ 3-8, 6-13, 10-5 og kapittel 20, Regler for god advokatskikk og Advokatforeningens salærveiledning, er retningsgivende for hva som er rimelige og nødvendige utgifter.
- Er det flere parter på samme side med likeartede interesser, vil det i vurderingen av rimelige og nødvendige utgifter vurderes om partene hadde mulighet til å benytte samme juridiske og tekniske bistand.

Tilkjente saksomkostninger

- Tilkjente saksomkostninger eller forlik om betaling av egenandel går til fradrag fullt ut
- Det gjøres ikke fradrag for tilkjente saksomkostninger dersom sikede kan fremlegge dokumentasjon på at motparten ikke har betalingssevne.

Opplysninger Gjensidige har behov for

- Ved krav om oppgjør har Gjensidige samme rett som sikrede til å få dokumentert hvordan advokaten har beregnet sitt salær, dvs. oppdragsbekreftelse, timeliste, spesifisert salær oppgave, og Gjensidige skal ha dokumentasjon for at egenandel er betalt. Spørsmål om utgiftenes rimelighet kan forelegges Den Norske Advokatforening.

- Når tvisten er avsluttet, skal Gjensidige ha dokumentasjon som viser sakens løsning.

Forsikringssum og egenandel

- Den samlede erstatning ved hver tvist er begrenset til den forsikringssum som fremgår av forsikringsbeviset.
- Erstatningen er under enhver omstendighet begrenset til den økonomiske verdi av sikredes interesse i saken. Skal Mekle.no kunne benyttes, må den økonomiske interessen overstige den faste egenandelen.
- Dersom det er flere parter forsikret i Gjensidige på sikredes side, er det én forsikringssum per tvist, men forsikringssummen økes når det er flere parter. Den samlede erstatning begrenset til:
 - 1-2 parter - forsikringssum pr tvist kr 100 000
 - 3-10 parter - forsikringssum pr tvist kr 250 000
 - 11-25 parter - forsikringssum pr tvist kr 500 000
 - 26-49 parter - forsikringssum pr tvist kr 750 000
 - 50 eller flere parter - forsikringssum pr tvist kr 1 000 000
- I tillegg til egenandelen på kr 4 000, må sikrede betale en egenandel på 20 % av utgiftene som dekkes av forsikringen.
- For Reiseforsikring er det ingen egenandel dersom ikke annet fremgår av forsikringsbeviset.
- Det trekkes bare en egenandel for hver tvist selv om det er flere parter på samme side.
- Der utenrettslig meklings ved Mekle.no benyttes, er egenandel kr 0,- .



1. Forsikringsavtalen

Forsikringsavtalen omfatter bare lovlig interesse som kan verdsettes i penger.

Forsikringsavtalen består av

- forsikringsdokumentet
- eventuell avtale ved kollektive forsikringer
- og reguleres også av**
- forsikringsavtaleloven (FAL)
- det øvrige lovverket

Forsikringsbeviset gjelder foran forsikringsvilkår og sikkerhetsforskrifter. Spesielle bestemmelser gjelder foran generelle bestemmelser.

2. Norske lover og domstoler

Norsk lovgivning gjelder for forsikringsavtalen. Tvister etter forsikringsavtalen avgjøres utelukkende ved norsk domstol.

3. Garantiordning for skadeforsikringer

Gjensidige er med i en garantiordning for individuelle/private skadeforsikringer som kan bidra dersom selskapet ikke har penger til å betale.

4. Valuta

Priser, erstatninger og renter beregnes og gjøres opp i norske kroner.

5. Grunnpris

Grunnprisen er et fast beløp uavhengig av forsikringsavtalens omfang. Den dekker kostnader til administrasjon og refunderes ikke ved oppsigelse i forsikringsåret.

6. Ettårige avtaler fornyes automatisk

Forsikringen er ettårig og fornyes automatisk for ett år av gangen dersom ikke forsikringstaker sier opp forsikringen. Gjensidige kan endre pris og vilkår hvert år ved hovedforfall.

7. Angrerett

Private forsikringstakere har rett til å angre på inngått avtale om kjøp av forsikring når salget har skjedd per telefon eller internett. Angrefristen er 30 dager for personforsikring og 14 dager for øvrige forsikringer. Fristen løper fra mottatt forsikringsdokument.

Melding om bruk av angrerett må gis innen utløpet av angrefristen. Forsikringen vil da bli avsluttet, og forsikringstakeren vil kun betale forsikringspremie og evt trafikksforsikringsavgift for de dagene forsikringen har vært i kraft.

8. Tidsbegrensede forsikringer

Forsikringer som er avtalt for en tidsbegrenset periode, opphører på avtalt utløpsdato uten ytterligere varsel.

9. Tilgodehavende

Opphører forsikringen i forsikringstiden, beregnes tilgodehavende for gjenstående del av forsikringstiden, så sant ikke annet er angitt i de enkelte forsikringsbevis. Dette gjelder ikke for grunnpris, se punkt 5.

Ønskes beløpet utbetalt, må kontonummer oppgis. For privatkunder må kontonummeret eies av forsikringstager. For næringslivskunder må kontonummer og forsikringstager være knyttet til samme organisasjonsnummer.

Tilgodebeløp kan også overføres til annet forsikringsforhold i Gjensidige.

10. Avtalegiro

Betaling via AvtaleGiro forutsetter trekk i henhold til betalingsoversikten. Ved manglende trekk forfaller resterende del av årspremien til betaling.

11. Renter

Det beregnes renter ved erstatningsoppgjør i samsvar med forsikringsavtalelovens §§ 8-4 og 18-4.

12. Opphør ved eierskifte

I stedet for forsikringsavtalelovens § 7-2 gjelder: Skifter den ting forsikringen er knyttet til eier, faller forsikringen bort. Gjensidige svarer likevel for forsikringstilfeller som inntre innen fjorten dager etter eierskiftet. Forsikringen bortfaller uansett når den nye eier har tegnet forsikring.

13. Automatisk opphør av forsikring på registrerte kjøretøy med ansvarsforsikring

Motorvognforsikringen på registrerte kjøretøy med ansvarsforsikring opphører automatisk ved salg, vraking, tyveri og avregistrering.

14. Trafikksforsikringsavgift til staten (TFA)

Forsikringsselskapene er pålagt å kreve inn trafikksforsikringsavgift til staten. Trafikksforsikringsavgiften følger ansvarsforsikringen for kjøretøy, og du betaler for den perioden kjøretøyet er registrert.

15. Gjensidiges rett til å si opp forsikringen i forsikringstiden

Gjensidige kan si opp forsikringen i forsikringstiden når det foreligger et særlig forhold og oppsigelse er rimelig. Dette gjelder ved;

- gjentatte manglende betalinger
- konkurs
- manglende medvirkning til legitimering eller andre kundetiltak etter hvitvaskingsloven
- befatning med ulovlig interesse som kan ha innvirkning på forsikringsavtalen
- skadefrekvens eller skadeforløp som avviker fra det normale
- truende eller trakasserende adferd overfor representant for Gjensidige.

16. Svik

Ved svik opphører både rett til erstatning og refusjon av innbetalt beløp, og alle forsikringsavtaler kan sies opp med øyeblikkelig virkning. Allerede utbetalte erstatningsbeløp kan kreves tilbakebetalt.

17. Krig og uroligheter

Forsikringen dekker ikke skade på person, ting eller tap som skyldes

- Krig eller alvorlige uroligheter i Norge
- Krig, krigslignende tilstand eller andre former for uroligheter i utlandet dersom forsikrede reiser inn i, eller tar opphold i, et område med krig eller uroligheter der Norsk Utenriksdepartement som følge av sikkerhetsrisikoen har utstedt reiseadvarsel hvis ikke annet er avtalt skriftlig
- Deltakelse i krig

**GENERELLE VILKÅR**

FORSIKRINGSNUMMER

- Begrensningene over gjelder ikke for personskade som går inn under Lov om yrkesskadeforsikring.

På person og reiseforsikringer dekker Gjensidige likevel skade på person, ting eller tap som skyldes krig, krigslignende tilstand eller uroligheter i utlandet som oppstår i inntil 6 uker fra det Norske Utenriksdepartementet har utstedt reiseadvarsel, når forsikrede allerede befinner seg i området reiseadvarsel gjelder for.

På motorvognforsikring dekker forsikringen ingen skader eller utgifter som oppstår i land der det Norske Utenriksdepartementet har utstedt reiseadvarsel som følge av krig, krigslignende tilstand eller uroligheter. På motorvognforsikringen dekker Gjensidige likevel skade på person, ting eller tap som oppstår i inntil 6 uker fra reiseadvarsel foreligger, når forsikret motorvogn allerede befinner seg i det området reiseadvarsel gjelder for.

18. Skade ved terrorhandlinger

Ved terrorhandling er Gjensidiges samlede erstatningsansvar overfor alle kunder og andre kravstillere begrenset til kr 1 milliard pr. skadehendelse. Alle skader som inntreffer innenfor et tidsrom på 48 timer, regnes som samme hendelse. Overstiges fastsatt grense pr. hendelse, vil erstatningen bli redusert forholdsmessig.

For følgende objekter/interesser dekkes uansett ikke skade som direkte eller indirekte er en følge av terrorhandling:

- Dammer, tunneler, broer, flyplasser, jernbanestasjoner, kraftverk, bygninger med mer enn 25 etasjer
- Objekter/interesser utenfor Norden

Begrensningene over gjelder ikke for reiseforsikring eller personforsikringer - eller for personskade som går inn under Bilansvarsloven eller Lov om yrkesskadeforsikring.

Med terrorhandling forstås en rettsstridig, skadevoldende handling rettet mot allmennheten, herunder en voldshandling eller farlig spredning av biologiske eller kjemiske substanser - og som forstås å være utført i den hensikt å utøve innflytelse på politiske, religiøse eller andre ideologiske organer eller for å fremkalle frykt.

19. Farlig spredning av biologiske eller kjemiske substanser m.m.

For personskade under Bilansvarsloven og Lov om yrkesskadeforsikring samt på reise- og personforsikringer dekker Gjensidige skade eller tap som følge av farlig spredning av biologiske eller kjemiske substanser, skade eller tap forårsaket av raketter, atomvåpen eller radioaktiv stråling.

For reise- og personforsikringer gjelder følgende begrensning:

Ved skade eller tap forårsaket av atomvåpen eller radioaktiv stråling, er samlet erstatningsansvar overfor alle kunder og kravstillere begrenset til kr 500 millioner pr. skadehendelse. Alle skader som skyldes samme hendelse eller som har sin årsak i en sammenhengende kjede av hendelser, regnes som én skadehendelse.

For øvrige forsikringer dekkes ikke slike skader eller tap.

20. Jordskjelv og vulkanutbrudd

Gjensidige dekker tap eller skade som direkte eller indirekte

er forårsaket av eller står i sammenheng med jordskjelv eller vulkanske utbrudd for:

- personforsikringer med unntak av ulykkesskade som følge av jordskjelv i Norge
- reiseforsikringer
- personskade under Bilansvarsloven
- personskade under Lov om yrkesskadeforsikring

Gjensidige dekker tap eller skade som direkte er forårsaket av jordskjelv eller vulkanske utbrudd for:

- Tingforsikringer i Norge med Naturskadedekning, jf lov om naturskadeforsikring av 16. juni 1989 nr 70.

For øvrige forsikringer dekkes ikke tap eller skade, og økning i tap eller skade, ved jordskjelv og vulkanutbrudd, med mindre annet fremgår av spesielle vilkår.

21. Områder som er underlagt sanksjoner

Enhver erstatningsplikt - og andre forpliktelser overfor den forsikrede eller andre rettighetshavere under forsikringen - bortfaller dersom oppfyllelse av forpliktelsen medfører brudd på regelverk, sanksjoner og/eller restriktive tiltak vedtatt av FN, EU, USA, Storbritannia eller land i Gjensidiges konserngeografi.

22. Forsikringsselskapenes sentrale skaderegister FOSS

Alle skader som meldes et forsikringsselskap, kan registreres i Forsikringsselskapenes sentrale skaderegister. Når et forsikringsselskap melder en skade til registeret, får selskapet automatisk oversikt over fødsels-, organisasjons- og saksnummer, bransjekode, selskap, skadetype, dato og saksbehandlers initialer for alle skader som tidligere er meldt på samme kunde - også skader i andre forsikringsselskap. Registrerte skader slettes etter 10 år.

Forsikringstaker har innsynsrett ved skriftlig henvendelse til FINANS NORGE, Postboks 2473 Solli, 0202 Oslo eller: firmapost@fno.no

23. Register over livsforsikringer og pensjonsavtaler

Finansnæringens Servicekontor har et register over alle livsforsikringer og pensjonsavtaler slik at forsikrede og etterlatte lettere skal finne opplysninger. Det er registrert navn, fødselsnummer, referansenummer og navnet på finansinstitusjonen.

Forsikringstaker kan få innsyn eller reservere seg mot å stå i registeret ved å henvende seg til FNO Servicekontor, Postboks 2473 Solli, 0202 Oslo.

Se også norskpensjon.no

24. Skjønn

Fastsettelse av erstatningsgrunnlag og verdier samt spørsmål i forbindelse med beregning av avbruddstap avgjøres ved skjønn dersom sikrede eller Gjensidige krever det. Skjønnets verdifastsettelse er øvre grense for Gjensidiges erstatningsansvar.

Sikrede eller Gjensidige kan kreve erstatningen fastsatt ved skjønn, for fysisk skade på følgende gjenstander:

- Motorvogn, inkludert tilhenger
- Arbeidsmaskin
- Skip og båt
- Bygning
- Innbo, eiendeler og driftsløsøre



- Driftstap inkludert husleietap
- Verdigjenstander

Med unntak av driftstap og husleietap skal skjønnnet bare omhandle den fysiske skaden på den forsikrede gjenstanden, ikke andre krav i anledning skaden.

Skjønn avgis av sakkyndige og uihildede personer. Hver av partene velger en skjønnsmann. Dersom en av partene ønsker det, kan det velges særskilt skjønnsmann for bestemte ting ved avbruddstap for bestemte spørsmål.

Har den ene av partene skriftlig underrettet den andre om sitt valg, plikter den andre innen en uke etter at underretning er mottatt, å meddele om hvem som velges. Før skjønnnet velges skjønnsmennene en oppmann. Hvis en av partene forlanger det, skal denne være bosatt utenfor partenes hjemsted og utenfor den kommune hvor forsikringstilfellet har inntruffet. Unnlater en av partene å velge skjønnsmann, oppnevnes denne av tingretten i den rettskrets hvor skjønnnet foretas. Blir skjønnsmennene ikke enige om oppmann, oppnevnes denne på samme måte.

Skjønnsmennene skal innhente de opplysninger og foreta de undersøkelser som de anser nødvendige. De plikter å avgi sitt skjønn på grunnlag av forsikringsavtalen. Skjønnsmennene foretar verdsettelsen og besvarer spørsmålene ved avbruddstap uten at oppmannen tilkalles. Blir de ikke enige, tilkalles oppmannen som etter de samme regler avgir sitt skjønn over de punkter som skjønnsmennene er uenige om. Blir oppmannen tilkalt, beregnes erstatningen på grunnlag av dennes skjønn. Erstatningen skal likevel ikke ligge utenfor de grenser som skjønnsmennenes ansettelse medfører.

Partene betaler hver sin skjønnsmann. Honorar til eventuell oppmann og ekstern teknisk bistand skjønnsmennene har behov for i sitt arbeide, skal bæres med en halvpart på hver. Dersom Gjensidige krever skjønn overfor privatkunder, borettslag, boligaksjeselskap eller eierseksjonssameie, vil Gjensidige betale de ovennevnte skjønnskostnader. Skjønnets verdsettelse er bindende for begge parter.

25. Informasjon om behandling av personopplysninger

Behandling av dine personopplysninger er nødvendig for å inngå og oppfylle forsikringsavtalen vi har med deg. Opplysningene behandles ved fornyelse av avtalen, ved skadebehandling og oppgjør og for å administrere kundeforholdet. Vi behandler også dine personopplysninger med grunnlag i vår berettigede interesse. Dette gjelder ved kundeoppfølging og markedsføring, ved markeds- og kundetilfredshetsundersøkelser, ved utvikling av nye og eksisterende tjenester og når vi logger besøk på våre nettsider

Ved klagebehandling, regresskrav og rettslige prosesser, vil vi behandle dine personopplysninger med formål å fastsette, gjøre gjeldende og forsvare et rettskrav. Vi behandler også personopplysninger på grunn av andre rettslige forpliktelser som påhviler foretaket som følge av annen lovgiving.

Dersom behandlingen gjelder særlige kategorier av personopplysninger, som helseopplysninger og opplysninger om fagforeningsmedlemskap som er nødvendig for å inngå avtalen, vil vi be om ditt samtykke til

dette.

Automatiserte individuelle avgjørelser brukes ved kjøp av forsikring, og ved skadebehandling. I slike avgjørelser kan profilering inngå. Dersom resultatet av automatiserte individuelle avgjørelser påvirker deg i betydelig grad så har du i noen tilfeller rett til manuell inngripen. I de tilfeller dette gjelder vil du bli informert.

Gjensidige kan gjøre dine personopplysninger tilgjengelige for andre for eksempel internt i konsernet, til tjenesteleverandører og samarbeidspartnere, forsikringsformidlere, andre forsikringsselskaper og til forsikringsselskapenes fellesregistre. Dette gjøres kun i den grad dette er tillatt etter gjeldende lovgivning og ikke i strid med vår taushetsplikt. Der utleveringsplikt til offentlige myndigheter går foran taushetsplikten, vil vi også kunne utlevere personopplysninger uten ditt samtykke.

Dine personopplysninger behandles så lenge du har en forsikring hos oss. Etter at en avtale med oss er sagt opp vil vi lagre opplysningene frem til foreldelsesfrister for de aktuelle produktene er utløpt på grunn av muligheten for fremtidige erstatningskrav som kan tilbakeføres til avtaleforholdet.

Personopplysningsloven gir deg større kontroll over egne personopplysninger. Dette betyr blant annet at du har rett til å be om innsyn, korrigering eller sletting av dine personopplysninger. Du har i visse tilfeller også rett til å protestere mot behandlingen og rett til å kreve behandlingen begrenset. Du kan motsette deg behandling knyttet til direkte markedsføring og der behandling er basert på samtykke kan du tilbakekalle dette. Du har også rett til å få utlevert personopplysninger du har gitt om deg selv, og du har rett til å klage til tilsynsmyndigheter. Du utøver dine rettigheter gjennom eget innlogget område, eller ved å henvende deg skriftlig til oss.

Behandlingsansvarlig er Gjensidige Forsikring ASA, Norge, Schweigaards gate 21, 0191 Oslo, org.nr. 995 568 217. Kontaktadresse er: Gjensidige Forsikring ASA, Postboks 700 Sentrum, 0106 Oslo.

Du kan også kontakte vårt personvernombud på personvernombudet@gjensidige.no eller skriftlig til: Gjensidige Forsikring ASA, v/ Personvernombudet, Postboks 700 Sentrum 0106 Oslo

Du finner vår fullstendige personvernerklæring på www.gjensidige.no, eller du kan få den tilsendt ved å sende inn en skriftlig henvendelse til oss.

26. Informasjon om klagemuligheter

Snakk med oss

Snakk først med en av våre medarbeidere. De kan ofte hjelpe deg med en løsning. Kanskje det hele skyldes en misforståelse eller at vi har gjort en feil i en travel hverdag? Gi oss en sjanse til å gjøre det bra igjen.

Kontakt oss på 915 03 100.

Om du ønsker å klage på en beslutning i en skadesak, kan du klage til Gjensidiges klageinstans.

Gjensidige Forsikring
Gjensidiges klageinstans
Postboks 700, Sentrum

**GENERELLE VILKÅR**

FORSIKRINGSNUMMER

0106 Oslo

Ekstern klagenemnd:
Finansklagenemnda.
Du kan klage elektronisk Finansklagenemnda (FinKN)
eller sende brev til
Finansklagenemnda
Postboks 53, Skøyen
0212 Oslo

Finanstilsynet har det overordnede tilsynet med
skadeforsikringsselskaper.
På Finanstilsynets hjemmeside
<https://www.finanstilsynet.no/> finnes en oversikt over
eksterne klagenemnder

Finanstilsynets adresser
Besøksadresse:
Revierstredet 3
0151 Oslo
Postadresse:
Postboks 1187 Sentrum
0107 Oslo
E-post:
post@finanstilsynet.no

Private kunder kan også klage til
Forbrukertilsynet
Postboks 2862 Kjørbekk
3702 SKIEN
Tlf.: 23 400 600
Nettadresse: <https://www.forbrukertilsynet.no/>

**Reise**

I stedet for Forsikringsavtaleloven § 6-1 gjelder:

Skademelding

- Skade/sykdom skal snarest meldes Gjensidige eller Gjensidige Travel Assistance, vår døgnåpne alarmsentral
- Overfall, ran, tyveri, innbrudd, skadeverk og brann skal meldes til politi
- Ved avbestilling må attest fra lege og regning på avbestillingsomkostningene sendes Gjensidige snarest
- Transportskader skal umiddelbart meldes transportør

Hvordan erstatningen blir beregnet

Erstatningen settes til hva det vil koste Gjensidige å reparere/utbedre skaden eller gjenanskaffe tilsvarende ting - eller vesentlig tilsvarende etter pris på skadedagen.

Erstatningsverdi

- Erstatningsverdien for gjenstander som er kjøpt brukt, settes til gjenanskaffelsesprisen for tilsvarende brukt gjenstand
- arvet, settes til omsetningsverdien på skadetidspunktet.

Følgende fradrag for verdiforringelse beregnes:

- foto/video-/datautstyr og annet elektronisk/optisk utstyr: 10 % per år
- mobiltelefoner: 20 % fradrag for hvert påbegynte år fra telefonen er 1 år
- smart-/aktivitetsklokker og nettbrett: 20 % per år
- klær, sko, tur-/sportsutstyr og briller: 10 % per år
- sykkel/elsykkel: 20 % per år fra det året sykkel er 5 år
- annet reisegods: fradrag for verdiforringelse på grunnlag av sannsynlig brukstid og slitasje

Fradraget kan maksimalt bli 80 %.

Gjensidige vil i et hvert skadetilfelle vurdere om sikrede kan få kontant erstatning. Kontanterstatningen vil være lik det beløp som Gjensidige skulle ha betalt for reparasjon/gjenanskaffelse.

For skade på/tap av mobiltelefon gjelder følgende

Saken skal meldes på gjensidige.no og behandles gjennom vår samarbeidspartner Elcare Nordic. Ved bruk av andre reparatører/leverandører er egenandelen 3 000 kroner pr skade/mobiltelefon. Gjensidige avgjør om skaden løses ved bytte av skjerm, med erstatningsenhet av tilsvarende merke og modell eller ved kontanterstatning. Erstatningsenhet kan avvike i farge.

Egenandel

Avtalt egenandel trekkes fra erstatningsoppgjøret. Egenandelen skal fratrekkes før eventuelle øvrige erstatningsreduksjoner som har hjemmel i lov.

Utbetaling av erstatningen

Erstatning utbetales i takt med reparasjonen eller når det foreligger oversikt over skaden/utgiftene. Kravet skal kunne dokumenteres.

Gjensidige kan betale utgifter til lege, sykehus og hjemtransport direkte til behandlingsinstitusjonen/transportøren.

Gjensidige har rett til å overta gjenstander når det er utbetalt erstatning for gjenanskaffelse.

Grov uaktsomhet og forsett kan føre til redusert erstatning

Erstatningen kan bli redusert dersom sikrede har voldt skaden forsettlig eller ved grov uaktsomhet. Dette gjelder også når skaden er voldt av sikredes ektefelle, eller samboer med felles adresse i Folkeregisteret.

Ting som kommer til rette

Kommer en gjenstand til rette etter at Gjensidige har betalt erstatning, kan sikrede beholde gjenstanden mot å betale erstatningen tilbake. Ellers tilfaller gjenstanden Gjensidige.